

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 684/2532 องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ โจทก์
นาย สุภาพ แก้ว ประสพ จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 27

ค่าฤชาธรรมเนียมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระในการยื่นคำฟ้องตลอดจนการดำเนินกระบวนการพิจารณาใดๆ ในศาลแรงงานตามที่บัญญัติไว้ใน พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 27 หมายถึง ค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินกระบวนการพิจารณา ค่าประกาศการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยทางหนังสือพิมพ์เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกระบวนการพิจารณาอย่างหนึ่ง จึงเป็นส่วนหนึ่งของค่าฤชาธรรมเนียมที่โจทก์ได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระต่อศาลแรงงานกลาง ที่ศาลแรงงานกลางสั่งให้โจทก์ชำระเงินค่าประกาศดังกล่าว จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องคืนให้แก่โจทก์.(ที่มา-สงเสริม)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของโจทก์โดยมีข้อสัญญาว่า ถ้าจำเลยกระทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ จำเลยยอมชดใช้ให้โจทก์จนครบถ้วน ต่อมาจำเลยซึ่งดำรงตำแหน่งผู้จัดการ ร.ส.พ. สถานีระนอง ได้เก็บเงินค่าขนส่งจากลูกค้าแล้วไม่ส่งให้โจทก์เป็นเงิน 86,200 บาท แล้วจำเลยหลบหนีไป โจทก์จึงเลิกจ้างจำเลย ขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 86,200 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ย

ในระหว่างการศึกษาของศาลแรงงานกลาง ศาลแรงงานกลางส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องด้วยวิธีธรรมดาให้แก่จำเลยไม่ได้ โจทก์จึงยื่นคำแถลงขอให้ศาลแรงงานกลางส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยโดยวิธีปิดประกาศหน้าศาล ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2531 ให้ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยโดยวิธีประกาศหนังสือพิมพ์โดยให้โจทก์วางเงินค่าประกาศหนังสือพิมพ์ต่อศาลแรงงานกลางเป็นเงิน 500 บาท โจทก์ชำระเงินจำนวนดังกล่าวต่อศาลแรงงานกลางแต่ได้ยื่นคำร้องคัดค้านว่าคำสั่งของศาลแรงงานกลางที่ให้โจทก์ชำระเงินค่าประกาศหนังสือพิมพ์เป็นคำสั่งที่มีชอบด้วยกฎหมาย เพราะค่าประกาศหนังสือพิมพ์เป็นค่าฤชาธรรมเนียมที่โจทก์ได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 27

ต่อมาเมื่อครบกำหนดตามประกาศหมายเรียกจำเลยทางหนังสือพิมพ์จำเลยไม่ยื่นคำให้การถือว่าจำเลยขาดนัดและขาดนัดพิจารณาศาลแรงงานกลางดำเนินกระบวนการพิจารณาไปจนเสร็จสิ้นแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 80,200 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 24 มีนาคม 2523 จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์

โจทก์อุทธรณ์คำสั่งของศาลแรงงานกลางลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2531 ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า โจทก์มีหน้าที่ต้องชำระค่าประกาศการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยทางหนังสือพิมพ์หรือไม่ พิจารณาแล้วเห็นว่า คดีแรงงานเป็นคดีที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากคดีแพ่งทั่วไป พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 จึงบัญญัติเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมไว้เป็นพิเศษในมาตรา 27 ว่า

"การยื่นคำฟ้องตลอดจนการดำเนินกระบวนการพิจารณาใด ๆ ในศาลแรงงานให้ได้รับ ยกเว้นไม่ต้องชำระค่าฤชาธรรมเนียม" คำว่า"ค่าฤชาธรรมเนียม" นั้นย่อมาหมายถึงค่า ธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินกระบวนการพิจารณา ค่าประกาศการส่ง หมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยทางหนังสือพิมพ์เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน กระบวนการพิจารณาอย่างหนึ่ง จึงเป็นส่วนหนึ่งของค่าฤชาธรรมเนียมโจทก์จึงได้รับ ยกเว้นไม่ต้องชำระต่อศาลแรงงานกลาง ทั้งนี้ ตามนัยแห่งคำพิพากษาฎีกาที่ 2376/2529 ระหว่าง นางมณฑา หรรษกุล โจทก์บริษัทวินเซอร์โฮเต็ล จำกัด กับพวก จำเลยที่ศาลแรงงานกลางสั่งให้โจทก์ชำระเงินค่าประกาศการส่งหมายเรียกและสำเนา คำฟ้องให้แก่จำเลยทางหนังสือพิมพ์นั้น ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องคืนเงินดังกล่าวให้ แก่โจทก์อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้คืนเงินค่าประกาศหนังสือพิมพ์จำนวน 500 บาทให้แก่โจทก์"

(สุพจน์ นาถะพินธุ-มาโนช เพียรสนอง-ศิลปชัย มัทธูรศ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ